

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

ANTARA

PT. ORIGIN MAGDA INOVASI

DENGAN

NAMA MITRA SAMPLE

Nomor: SAMPLE/HRD-OMI/PKM/VIII/2026

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ("Perjanjian") ini dibuat pada tanggal 27 Agustus 2026 oleh dan antara:

- I.**
- | | | |
|------------|---|---|
| Nama | : | Nama Direktur |
| Jabatan | : | Direktur |
| Perusahaan | : | PT. ORIGIN MAGDA INOVASI / TEMA Agency |

Dalam hal ini bertindak mewakili secara sah untuk dan atas nama **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**, yang selanjutnya disebut sebagai "**PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**".

- II.**
- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| Nama | : | Nama Mitra Sample |
| Warga Negara | : | Indonesia |
| No. KTP/SIM | : | 3273000000000001 |
| Tempat, Tgl. Lahir | : | Jakarta, 31 Januari 1998 |
| Alamat | : | Jl. Contoh No. 1, Jakarta |
| Telepon/HP | : | 08123456789 |
| Email | : | mitra.sample@example.com |

Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut "**MITRA**".

Bahwa **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dan **MITRA** secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** adalah badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha produk dan servis, antara lain di bidang informasi teknologi atau sistem informasi yang berhubungan dengan kegiatan Agency, jasa penyedia tenaga kerja seperti Sales Promotion Girl (SPG), Sales Promotion Boy (SPB), dan penyedia pekerja alih daya (Outsourcing).
- Bahwa **MITRA** adalah perorangan yang memberikan kemampuan pengetahuan dan jasa untuk melaksanakan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Bahwa **MITRA** adalah perorangan yang akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari pihak PRINCIPAL dan/atau BRAND yang sedang menjalankan program dengan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dan/atau **TEMA AGENCY**.
- Bahwa Para Pihak telah sepakat menjalin kerja sama kemitraan yang bermanfaat. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan di antara **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan **MITRA**.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat kemitraan selama masa waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak guna keberhasilan dan mencapai tujuan bersama yang secara khusus disepakati pada Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat untuk melakukan tujuan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Brand "**TEMA Agency**".

Pasal 2
PERSYARATAN KEMITRAAN

1. **MITRA** menjalankan kemitraan bersama dengan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** pada BRAND BRAND SAMPLE.
 2. Bahwa **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dan **MITRA** secara bersama- sama berkewajiban membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan mitra lainnya agar tercipta hubungan kemitraan dan ketenangan usaha bisnis dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan petunjuk pimpinan atau ketentuan yang ada di dalam **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**, dengan sebagai berikut:
 - a. **MITRA** wajib menjaga nama baik **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Dapat menyimpan rahasia dan dokumen-dokumen serta data-data yang dianggap rahasia bagi **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**;
 - c. Harus menghindari diri dalam perbuatan pemborosan dan tindakan-tindakan yang merugikan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**;
 - d. Dilarang memanfaatkan kemitraan untuk memanipulasi pembayaran, melaksanakan hubungan kemitraan di luar kepentingan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk kepentingan pribadi dengan pihak ketiga lainnya; dan
 - e. **MITRA** wajib menaati tata tertib lainnya sesuai dengan operasional **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** yang berlaku dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pimpinan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**.
 3. Dalam Perjanjian ini **MITRA** bersepakat dan menyetujui beberapa persyaratan, yakni sebagai berikut:
 - 3.1. Dalam melakukan kemitraan ini, **MITRA** berhak mendapat nilai upah dasar dari **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), sesuai dengan UMP 2026, tidak termasuk pajak untuk setiap bulannya.
 - 3.2. Para Pihak sepakat tidak mengubah pasal tersebut di atas selama Masa Waktu Perjanjian ini masih berlaku.
 - 3.3. **MITRA** sepakat mendapatkan upah dengan tunjangan sebagai berikut:
 - 3.3.1 Tunjangan transport sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - 3.3.2 Tunjangan makan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
 - 3.3.3 Tunjangan pulsa sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - 3.3.4 Tunjangan biaya operasional sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3.3.5 Tunjangan TL sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Seluruh pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan dan dapat dilakukan pemotongan oleh **PT. ORIGIN**

MAGDA INOVASI untuk BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika **MITRA** mendapatkan Tunjangan BPJS dari pihak Principal dan/atau Brand.

- 3.4. Para Pihak sepakat seluruh pembayaran atas gaji hanya dengan menggunakan mata uang rupiah dan dilakukan melalui transfer antar rekening yang telah ditentukan dalam Perjanjian, yakni sebagai berikut:

Nomor Rekening MITRA	: 1234567890
Nama Rekening MITRA	: Nama Mitra Sample
Nama Bank	: BCA

- 3.5. **MITRA** berhak mendapatkan upah yang dimaksud pasal di atas pada tanggal yang sudah disepakati.

- 3.6. **MITRA** melaksanakan kemitraan sesuai jasa keterampilan yang dimiliki secara patuh dan efisien.

4. Dalam Perjanjian ini **MITRA** bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yakni sebagai berikut:

- 4.1. Menaati segala peraturan dan/atau tata tertib yang diberikan oleh **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** selama Masa Waktu Perjanjian ini berlaku.
- 4.2. Merahasiakan semua informasi mengenai **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** yang diterima atau diketahui olehnya selama berlakunya Masa Waktu Perjanjian maupun setelah Perjanjian ini berakhir.
- 4.3. Menyerahkan semua informasi mengenai **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** yang diterima atau diketahui olehnya, termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk hard copy, soft copy, email, disket, CD, USB maupun media lainnya kepada pimpinan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**.
- 4.4. **MITRA** wajib memelihara dan menggunakan dengan penuh tanggung jawab alat-alat pendukung kemitraan serta inventaris **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**.
- 4.5. Dalam menggunakan alat-alat kerja, **MITRA** harus mengindahkan petunjuk yang diarahkan oleh pimpinan unit atau pimpinan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**.
- 4.6. Apabila Masa Waktu Perjanjian selesai dan tidak diperpanjang, atau terjadi pemutusan hubungan kemitraan sebelum berakhirnya Perjanjian, **MITRA** wajib mengembalikan semua alat inventaris dalam keadaan baik dan terpelihara.

PASAL 3

MASA WAKTU PERJANJIAN DAN LOKASI KEMITRAAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan terhitung efektif sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ("Masa Waktu Perjanjian") sesuai dengan jadwal kerja yang sudah ditetapkan dengan perhitungan 8 (delapan) jam per hari.
2. Para Pihak sepakat melaksanakan kemitraan di area wilayah Jakarta selama Masa Waktu Perjanjian ("Lokasi Kemitraan").
3. **MITRA** bersedia untuk melaksanakan kemitraan apabila ada perubahan Lokasi Kemitraan.
4. Apabila diperlukan perpanjangan Masa Waktu Perjanjian, Para Pihak dapat melakukan Adendum Perjanjian sesuai kebutuhan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** yang akan ditentukan kemudian hari.
5. Apabila Masa Waktu Perjanjian telah selesai, maka hubungan kemitraan antara **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan **MITRA** dianggap berakhir tanpa kewajiban **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk memberikan uang pisah

dan/atau pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian lainnya kepada **MITRA**.

6. Apabila dalam Masa Waktu Perjanjian **MITRA** mengundurkan diri, **MITRA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis lebih dahulu kepada **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dan memenuhi ketentuan ganti rugi sampai batas waktu Perjanjian berakhir sesuai ketentuan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI**.
7. **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila terbukti **MITRA** tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi ketentuan Perjanjian.

Pasal 4

SAKIT DAN PERIJINAN LAINNYA

1. **MITRA** yang tidak masuk kerja karena sakit wajib menyertakan dan/ atau memberitahukan Surat Keterangan Dokter. Apabila tidak melampirkan Surat Keterangan Dokter maka dianggap mangkir.
2. **MITRA** yang tidak masuk kerja karena izin wajib mendapatkan persetujuan dari supervisor. Apabila tidak ada persetujuan maka dianggap mangkir.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** tidak bertanggung jawab untuk memastikan materi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
2. Apabila **MITRA** melakukan pelanggaran, maka **MITRA** bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut dan bersedia melepaskan **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** dari semua tuntutan, klaim, tindakan, pertanggungjawaban, dan kerugian yang diajukan pihak lain.
3. **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** tidak dikenakan ganti rugi baik berupa materi dari pihak lain maupun pihak ketiga dalam Masa Waktu Perjanjian yang diakibatkan oleh **MITRA**.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KEMITRAAN

1. Perjanjian ini berakhir ketika program dengan **PRINCIPAL** dan/ atau **BRAND** berakhir dan dengan berakhirnya Perjanjian tersebut maka segala hak dan kewajiban **MITRA** kepada **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** akan berakhir pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
2. **MITRA** mendapatkan teguran sebanyak tiga (3) kali berturut - turut dan/ atau telah melakukan pelanggaran berulang terhadap kepatuhan dan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan hasil evaluasi kinerja tidak baik. Maka Perjanjian ini dapat berakhir sebelum tenggat waktu.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mengenai keharusan adanya putusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.

Pasal 7

PERPANJANGAN MASA WAKTU KEMITRAAN

1. Apabila **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** akan melakukan perpanjangan Masa Waktu Perjanjian yang disetujui oleh **MITRA**, maka **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** harus memberitahukan kepada **MITRA** paling lambat 14 hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini akan putus demi hukum pada tanggal yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat mengusahakan untuk bertemu, berdiskusi, dan bernegosiasi untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Para Pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila penyelesaian tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan menggunakan Prosedur BANI dan menunjuk Arbiter Tunggal.

Pasal 9

SANKSI, MANGKIR DAN DENDA

1. **PT. ORIGIN MAGDA INOVASI** berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada **MITRA** apabila **MITRA** tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.
2. Sesuai dengan ketentuan mekanisme program yang berlaku, **PT Origin Magda Inovasi** berwenang untuk melakukan pemotongan terhadap biaya upah bulanan dan/atau insentif (jikalau ada).

Pasal 10

PEMBERITAHUAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis dengan tanda terima dan/atau email kepada alamat berikut:

PT. ORIGIN MAGDA INOVASI

PIC : Nama PIC
Jabatan : PIC Area
Email : pic@example.com
Alamat : Jl. PIC No. 1, Jakarta

MITRA

Nama : Nama Mitra Sample
Nomor KTP : 3273000000000001
Email : mitra.sample@example.com
Alamat : Jl. Contoh No. 1, Jakarta

2. Setiap perubahan informasi korespondensi wajib diberitahukan kepada masing-masing pihak secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut dilakukan.
3. Segala risiko yang timbul akibat perubahan korespondensi yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 11**WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**

1. **MITRA** dinyatakan atau dianggap telah wanprestasi terhadap Perjanjian ini apabila tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pernyataan bahwa **MITRA** telah berada dalam keadaan wanprestasi cukup dibuktikan melalui surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat peringatan resmi dan tertulis.

Pasal 12**FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

1. Jika terjadi keadaan Force Majeure, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik dan ekonomi, epidemi, pandemi, atau peraturan baru yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak wajib:
 - a. Memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan berusaha memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 - b. Melakukan perundingan untuk menemukan solusi apabila keadaan Force Majeure berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian selama 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Membuat Adendum Perjanjian apabila ditemukan solusi penyelesaian oleh Para Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena Force Majeure, maka akibat yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak yang terkena dampak Force Majeure harus memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban.

Pasal 13
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan ke dalam Adendum yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi keseluruhan kesepakatan di antara Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, dan pernyataan sebelumnya baik lisan maupun tulisan.
3. Ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, kerahasiaan, ganti rugi atas pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini akan tetap berlaku walau Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
4. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan dan disampaikan dengan transmisi faksimile atau lainnya. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap. Para Pihak saat menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA
PT. ORIGIN MAGDA INOVASI

PIHAK KEDUA
MITRA

Nama : Nama Direktur
Jabatan : Direktur

Nama : Nama Mitra Sample